

TRABAJO PRÁCTICO

Caso 1: Google v. Oracle (2010–2021)

1. ¿Qué fue exactamente lo que Oracle acusó a Google de Haber copiado?
3. ¿Cuántas líneas de código estaban en disputa aproximadamente?
4. ¿Para qué sistema utilizó Google ese código?
5. ¿Por qué la reutilización de APIs puede ser importante para los desarrolladores?
6. ¿Qué significa el concepto de interoperabilidad en software?
7. ¿Por qué la Corte Suprema consideró que el uso de las APIs fue 'uso legítimo' (fair use)?
8. ¿Qué problemas podría generar para la industria del software si las APIs fueran completamente propietarias?
9. Imaginá que estás desarrollando una aplicación que necesita interactuar con otra plataforma. ¿Qué ventajas te da poder usar APIs existentes?
10. ¿Creés que copiar estructuras de APIs debería ser legal? Justificá tu respuesta.

Caso 2: Viacom v. YouTube (2007–2012)

11. ¿Por qué Viacom demandó a YouTube?
12. ¿Qué tipo de contenido estaba en conflicto?
13. ¿Qué monto reclamaba Viacom en la demanda?
14. ¿Qué ley fue clave en la resolución del caso?
15. ¿Qué es el 'puerto seguro' (safe harbor) en la DMCA?
16. ¿Qué condiciones debe cumplir una plataforma para no ser responsable del contenido subido por los usuarios?
17. ¿Qué rol juega la notificación de infracción (takedown notice)?
18. ¿Qué riesgos existirían si las plataformas fueran responsables automáticamente por todo el contenido que suben los usuarios?

19. Si crearas una plataforma tipo red social o repositorio de código: ¿qué medidas implementarías para cumplir con la ley?
20. ¿Creés que el sistema actual favorece más a las empresas tecnológicas o a los creadores de contenido? Justificá.

Preguntas integradoras

21. Compará ambos casos: ¿qué tienen en común en términos de propiedad intelectual y en qué se diferencian?
22. ¿Cómo influyen estos fallos en el trabajo diario de un programador?
23. ¿Qué equilibrio debería existir entre innovación tecnológica, derechos de autor y acceso al conocimiento?
24. ¿Creés que las leyes actuales están actualizadas frente a la realidad del desarrollo de software? ¿Por qué?
25. Proponé una mejora o cambio en la legislación que beneficie tanto a desarrolladores como a empresas.